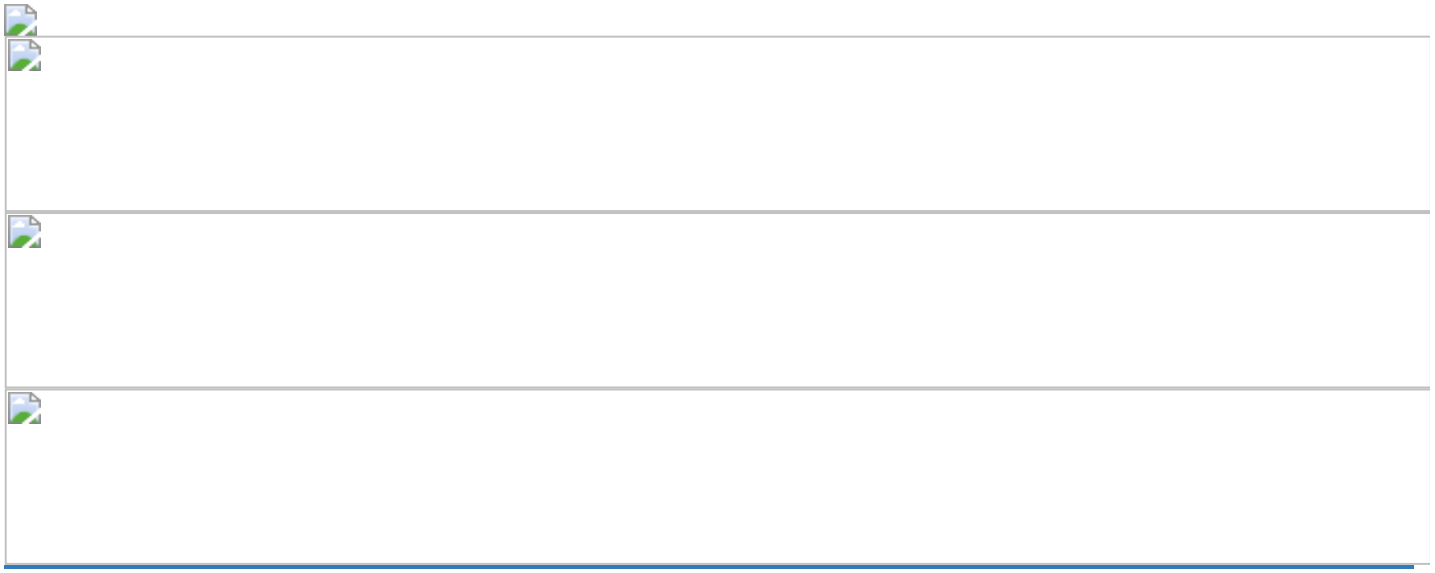


Дело № 1-1841/2021

Номер дела: **1-1841/2021**

УИН: **14RS0035-01-2021-020056-80**

Дата начала: **22.09.2021**

Дата рассмотрения: **03.11.2021**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Горохов Альберт Альбертович**

Статьи УК: **228.1**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник	Охлопков Н.И,		
Защитник	Исаков В.С.		
ПРОКУРОР	Иванов К.М.		
	Прудецкий Сергей Геннадьевич	Статьи УК: 228.1	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			21.09.2021
Передача материалов дела судье			23.09.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		30.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.10.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.10.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		03.11.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			12.11.2021

Приговор

копия

Дело № 1-1841/2021 14RS0035-01-2021-020056-80

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

03 ноября 2021 года г. Якутск РС (Я)

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Горохова А.А.,

при секретаре Царенко Д.В.,

с участием государственного обвинителя Иванова М.К.,

подсудимого Прудецкого С.Г.

защитников - адвокатов Охлопкова Н.И., Исакова В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ПСГ, ____ года рождения, уроженца ____, гражданина Российской Федерации, не имеющего регистрации, проживающего по адресу: ____ (Якутия), ____, 10 км., Ботанический сад, строение 1, имеющий полное общее среднее образование, не состоящего в зарегистрированном браке, не имеющего детей, не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ПСГ совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ПСГ в неустановленный день третьей декады мая 2021 года в период времени с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в жилище по адресу: ____, 10 км., Ботанический сад, строение 1, получив сообщение с предложением о приеме на работу со ссылкой на аккаунт «куратора» в мессенджере «Telegram» интернет-магазина по сбыту наркотических средств, используя свой мобильный телефон марки «Samsung A10» посредством сети Интернет со своего аккаунта «GANGA» вступил в переписку неустановленным лицом «куратором» и узнал, что предлагаемая работа связана с распространением наркотиков бесконтактным способом через тайники в ____, которая оплачивается в сумме 400 рублей за один оборудованный тайник с наркотиком, получил текстовый файл с подробной инструкцией работы, из которой узнал о структуре интернет-магазина, правилах его работы, схеме сбыта наркотиков, мерах конспирации при сбыте наркотиков. Выполняя указание «куратора» ПСГ сделал несколько тестовых описаний виртуальных тайников с наркотиками. Ознакомившись с полученной информацией, осознавая незаконный характер данной деятельности, желая получить источник преступного дохода, ПСГ из корыстных побуждений согласился на трудоустройство «закладчиком» наркотиков и, выполняя обязательное условие трудоустройства, не имея денег на залог в размере 5 000 рублей и действующего паспорта, по указанию «куратора» ОПГ отправил фотографии, выполненных им в программе «Photoshop» рекламных объявлений магазина с названием «Rabota Ninjant», которые должен был наносить в разных местах – на поверхности дверей, стен магазинов, столбов, тем самым ПСГ убедил «куратора» о готовности работать «закладчиком» наркотических средств.

____ в мессенджере «Telegram» посредством сети «Интернет» с ПСГ связался «оператор» под ником «Xri nol», с которым при совершении преступлений поддерживал связь посредством общения через мессенджере «Telegram».

Тем самым, ____ ПСГ объединился с неустановленными лицами и вошел в состав организованной преступной группы, где выполнял функции «закладчика» наркотиков интернет - магазинов «___» и «___», сбывая наркотики в ____ до задержания его полицией ____

В период с ____ по ____ ПСГ, осуществляя функции «закладчика» наркотиков в составе организованной преступной группы неоднократно получал от «оператора» под ником «Xri nol» адреса тайников с мелкооптовыми партиями фасованных наркотиков, которые в целях сбыта распространял путем сокрытия в тайниках, оборудованных в различных местах ____, которые он фотографировал, делал текстовое описание и отчитывался перед «оператором» под ником «___» в мессенджере «Telegram» о проделанной работе, получая денежное вознаграждение.

Таким образом, согласно распределенным ролям:

неустановленное лицо «отдел кадров» распространяет рекламу интернет – магазина в сети «Интернет» и интернет – мессенджерах;

неустановленное лицо «куратор» разъяснил ПСГ, что работа связана с распространением наркотиков бесконтактным способом через тайники в ____, оплачиваемая в сумме 400 рублей за один оборудованный тайник с наркотиком, направил текстовый файл с подробной инструкцией и правилах работы, схеме сбыта наркотиков, мерах конспирации при сбыте наркотиков передал Прудецкого «оператору» организованной преступной группы для дальнейшей работы;

неустановленное лицо «оператор» зарегистрированное в мессенджере «Telegram» под ником «Xri nol», координировало действия ПСГ, отправляло информацию о местонахождении тайников мелкооптовых партий наркотических средств, контролировало работу «курьера»;

ПСГ как «закладчик» получал из тайников мелкооптовые партии наркотических средств, размещал их в тайники для потребителей и информировал об этом «оператора» путем передачи фотографий и описаний оборудованных тайников с их координатами.

В неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 16 минут ____ руководством организованной преступной через неустановленного «перевозчика» организована поставка партии наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса), весом не менее 49,325 г, в крупном размере, которую «перевозчик» через тайник передал неустановленному лицу, выполняющему функции «склада», а последний расфасовал полученное наркотическое средство на «разовые» дозы, сформировал мелкооптовую партию и с целью сбыта поместил в тайник, оборудованный в лесном массиве района Борисовка-1 ____, сообщив «оператору» под ником «___» о его месте нахождения посредством сети «Интернет», а вышеуказанный «оператор» ____ в 17 часов 16 минут переслал информацию посредством сети «Интернет» «закладчику» ПСГ с указанием сбыть партию наркотика потребителям, на что ПСГ как «закладчик» организованной преступной группы ____ в период с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут прибыл в лесной массив района Борисовки-1 ____, где используя сотовый телефон, ориентируясь по полученным от «оператора» фотографиям с изображением маршрута по географическим координатам № обнаружил место тайника, из которого извлек партию наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса) расфасованную в 50 свертков, общим весом не менее 49,325 г, в крупном размере, которую умышленно с целью незаконного сбыта стал хранить по адресу: ____, 10 км, Ботанический сад, строение 1.

В период времени с 18 часов 00 минут ____ до 00 часов 09 минут ____ ПСГ, следуя указанию «оператора» с целью сбыта потребителям наркотического средства гашиш (анаша,

смола каннабиса), в крупном размере, поместил часть вышеуказанного наркотического средства в 34 свертках в тайники по различным адресам в ____:

на территории Ботанического сада по адресу: ____, 10 км: весом 2,004 г под столбом (географические координаты места 62.022848 129.614459);

весом 1,980 г под краном подачи воды ___

весом 1,974 г под пнем деревянного столба ___

весом 1,965 г под электрическим столбом ___

весом 1,984 г между деревьев ___

весом 1,975 г под деревом ___

весом 2,003 г под столбом деревянной ограды ___

весом 1,972 г под деревом береза ___

весом 2,150 г между деревьев ___

и сфотографировал эти места на камеру сотового телефона, подготовил описание этих мест, часть из которых отправил посредством сети «Интернет» через мессенджер «Telegram» «оператору» под ником «Xri nol», с целью последующего незаконного сбыта потребителям и получения вознаграждения за выполненную работу.

Оставшуюся часть наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса), расфасованного в 16 свертков весом: 1,667 г., 1,983 г., 1,999 г., 1,959 г., 1,992 г., 1,963 г., 1,943 г., 1,955 г., 1,983 г., 1,951 г., 1,992 г., 1,990 г., 1,989 г., 1,998 г., 1,986 г., 1,968 г., общим весом 31,318 г, в крупном размере, ПСГ как «закладчик» наркотиков, умышленно, незаконно хранил у себя в жилище по адресу: ____, 10 км, Ботанический сад, строение 1, до изъятия сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 20 часов 18 минут ____, но несмотря на созданные условия для сбыта наркотиков ПСГ и другие члены организованной преступной группы, действующие от имени интернет-магазинов «___» и «___», по независящим от них обстоятельствам не смогли довести до конца умысел на сбыт наркотических средств в крупном размере, так как ПСГ задержан сотрудниками полиции, а подлежащие сбыту наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

____ в 00 часов 10 минут ПСГ остановлен для проверки сотрудниками ОБППСП МУ МВД России «Якутское», совершавшими патрулирование на территории Ботанического сада, находящегося по адресу: ____, 10 км.

____ в период времени с 03 часов 20 минут до 03 часов 45 минут в ходе осмотра места происшествия с участием, в том числе ПСГ, в лесном массиве на территории Ботанического сада по адресу: ____, 10 км, между деревьями (географические координаты места 62.022730, 129.621978) обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса), весом 2,150 г по заключению эксперта №/ф от ____.

____ в период времени с 19 часов 24 минут до 20 часов 18 минут в ходе проведения обыска по месту проживания ПСГ по адресу: ____, 10 км, Ботанический сад, строение 1, изъяты 16 свертков с наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса), весом 1,667 г, 1,983 г, 1,999 г, 1,959 г, 1,992 г, 1,963 г, 1,943 г, 1,955 г, 1,983 г, 1,951 г, 1,992 г, 1,990 г, 1,989 г, 1,998 г, 1,986 г, 1,968 г, общим весом 31,318 г по заключению эксперта №/ф от ____.

____ в период времени с 20 часов 25 минут до 21 часа 35 минут в ходе проверки показаний на месте подозреваемого ПСГ на территории Ботанического сада, находящегося по адресу: ____, 10 км, обнаружены и изъяты 8 свертков с наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса) общим весом 15,857 г по заключению эксперта №/ф от ____:

весом 2,004 г под столбом ___

весом 1,980 г под краном подачи воды ___

весом 1,974 г под пнем деревянного столба ___

весом 1,965 г под электрическим столбом ___

весом 1,984 г между деревьев ___

весом 1,975 г под деревом ___

весом 2,003 г под столбом деревянной ограды ___

весом 1,972 г поддеревом береза ___

Общий вес изъятых наркотических средств гашиш (анаша, смола каннабиса) составляет 49,325 г.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от ____ № «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» гашиш (анаша, смола каннабиса) является наркотическим средством (Список №).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от ____ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса) весом от 25 г до 10000 г составляют крупный размер.

Таким образом, ПСГ действуя в составе организованной группы, не довел до конца незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере по независящим от него обстоятельствам.

В период своей преступной деятельности ПСГ получил вознаграждение в сумме 63 300 рублей на свой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Подсудимый ПСГ в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме и пояснил, что нашел работу в социальной сети «Фейковая страница», писали ему каждый день не желает ли он найти работу. Он ответил, ему прислали ссылку на «Telegram», он перешел по ссылке, там написано было и сразу рассказали чем он будет заниматься. Было это полгода назад. Вроде один от работодателя на него выходил. Заключалась его работа в раскладывании наркотических веществ. Согласился, потому что думал, что это несерьезно, но когда получил первую партию, понял. Перед тем как получить реальные наркотики, получил задание фотографии сделать. Когда получил первую партию, не помнит. Там, где ложил наркотики, делал фотографию. Дату не помнит, вечером скинул фотографии и он поехал на Маганский тракт. В лесу он нашел и забрал, не вскрывал, не смотрел, понял, что это его через приложение, там указаны координаты. Дальше сделал закладки, потом скинул фотографии. Первый раз три закладки оборудовал, где делал, не помнит. Второй раз связались и дали координаты, где лежат наркотики. Он съездил и забрал. Там тоже было около трех или четырех штук, точно не помнит. Сделал тайники и сделал фото. В общем сделал закладок 5 или 6 раз, точно не скажет. Получал деньги за работу, 21 000 и 100 000 рублей. Задержали, когда шел к сестре ночью, остановилась машина, сказали представиться, сказали показать телефон, зашли в «телеграмм». Он рассказал все, смысла не было молчать. До того как пойти к сестре, делал закладки. Он рассказал сразу, где лежат наркотики, приехали, он показал, те все записали, также изымали дома. Он с армии недавно пришел и ему 21 год. После армии не устроился на работу, потому что везде Коронавирус, работал в Автосервисе, но получал копейки. У него нет богатых друзей, родственников,

которые могли дать вам на первое время денег. Потом он понял, что тем, чем занимался, это преступление. Кто является организатором, понятия не имеет, кто является перевозчиком, кладовщиком не знает. У него ник «Фаина». Залог не отдал 5000 рублей. Ему как сироте положена квартира. Раскаивается.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий в показаниях, оглашены показания подсудимого ПСГ, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует:

что в социальной сети «Вконтакте» зарегистрирован под именем SEREGA MOLIN, в конце мая 2021 года, точную дату указать не может, сидел в сети «Вконтакт» с адресом www.vk.com, где ему в личных письмах поступило сообщение с фейковой страницы с текстом «работа» и с указанием ссылки на мессенджер «Telegram». Он сразу понял, что страница фейковая предлагает ему работу, связанную со сбытом наркотических средств, понял, что отправляют ссылки на работу закладчиком наркотиков. В конце мая 2021 года ему отправили сообщение «работа» с указанием ссылки на мессенджер «Telegram», сначала решил проверить, настоящее ли сообщение. Действия происходили дома по адресу: ____, 10 км., Ботанический сад, строение 1, в период времени с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с его мобильного телефона марки «Samsung» модели «А 10». Перейдя по ссылке в мобильном приложении «Telegram» попал на страницу консультанта интернет-магазина, название магазина не было прописано, консультант название магазина не говорил, и он сам не спрашивал. Переписка с консультантом у него не сохранилась. В приложении «Telegram» страница аккаунт у него зарегистрирована под именем «GANGA». Консультант по переписке у него спросил в каком городе он проживает и предложил работу по сбыту, закладке наркотических средств по тайникам на территории ____, с каждой закладки 400 рублей как новичку, оплачивают деньги на банковскую карту или интернет кошелек «KIWI». Консультант рассказал, что в случае успешной работы могут повысить в карьере, но он написал, что его данное предложение не интересует, сказал, что может поработать короткое время, пока не заработает денег. Консультант предложил ему раскладывать на территории ____ закладки с наркотическим средством, но виды наркотиков не объяснил и он не интересовался, так как ему нужны были деньги, согласился работать закладчиком наркотиков, знал, что вступает в преступную группу, где имеется куратор, консультант, поставщик, склад, знал, что распространение наркотиков уголовно наказуемо, что это запрещено законом Российской Федерации, поскольку во время службы в армии проводили занятия, рассказывали уголовный кодекс Российской Федерации. В связи с тем, что у него не было денег, решил подзаработать и поработать закладчиком и согласился на условия консультанта. В тот же день куратор написал ему, что нужно сделать пробное занятие, то есть отправить фотографию и описание места куда он бы положил закладку. Была инструкция касательно оформления адресов. Адреса должны быть списком, описаны желательно пошагово, все адреса делаются с фотографиями и описаниями. Он выполнил условие консультанта и сделал 5 фотографий мест с описанием, куда он бы положил закладку. Он сфотографировал место возле остановки Сосновый бор, возле магазина «Туйгун» и места по дороге ____ в сторону Ботанического сада. Консультант объяснил, что наркотики нельзя раскладывать возле школ, детских садов, в местах, где могут быть камеры видеонаблюдения, и что расстояние должно быть не менее 25 метров между друг другом. У него нет действующего паспорта, чтобы его приняли на работу, он должен был для устройства «закладчиком» отправить в залог деньги 5 000 рублей либо сделать рекламу магазина работодателя с названием «Rabota Ninjant», которые он должен был наносить в разных местах - это стены магазина, столбы, двери, но данное условие он не выполнил, так как через компьютерную программу «Photoshop» сделал тексты на различных фотографиях, как будто он наносил рекламу с текстом «Rabota Ninjant» и консультант ему поверил. Переписка длилась в течение 3 дней.

____ на него в мессенджере «Telegram» вышел другой аккаунт с названием «xri nol», являющийся куратором по распространению наркотиков, который спрашивал про его имя, семейное положение, возраст, работал ли ранее закладчиком, сообщил, что ему дадут сначала маленькую партию наркотиков, которые он должен разложить, рассказывал про карьерный рост, желает ли он подняться в карьере по сбыту наркотиков, на что он ответил, что карьерный рост не интересует, сказал, что поработает закладчиком непродолжительное

время. Куратор на его предложение согласился и принял на работу. Он стал закладчиком, вступил в группу по сбыту наркотиков. Куратор написал ему, чтобы он подождал несколько дней, пока тот подготовит партию, которую он должен будет раскладывать.

____ в период времени с 20 часов 30 минут до 21 часов 00 минут в мессенджере «Telegram» куратор скинул GPS – координаты в виде фотографии с цифрами и написал, что наркотики будут в черной изоленте под деревом, где должно быть 3 штуки. Он скачал на телефон приложение по поиску по координатам «GPS maps» и вечером, примерно в 21 часов 10 минут, на маршрутном автобусе № от остановки «Пожарная часть» на ____ поехал в сторону района Кирзавод, вышел на остановку после остановки Племобъединение в 22 часов 00 минут и пошел пешком по координатам, дошел до горы и за деревом нашел упаковку из упаковочной продуктовой пленки, внутри которого были три свертка из изоленты с наркотиками, которые ему нужно было разложить. Он опоздал на автобус, взяв упаковку с наркотиками, положил в правый передний карман штанов и пошел пешком домой.

____ с 08 часов 00 минут утра пошел раскладывать закладки на территории дачного участка по ____. За один час разложил три закладки, сфотографировал место закладки, написал описание места, где спрятаны закладки и отправил куратору через мобильное приложение «Telegram», данные наркотики были весом 1 грамм, о чем ему написал сам куратор.

____ в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут он по координатам, полученным от куратора, съездил на то же место, где первый раз забрал наркотики для закладки, откуда забрал упаковку из упаковочной продуктовой пленки, где были 5 свертков наркотиков весом 0,5 грамм.

____ с 08 часов 00 минут он поехал в район дач по ____, где разложил наркотики по тайникам, сделал фотографирование места с адресом, написал описание места и отправил отчет через «Telegram» куратору. В тот же день, после 15 часов 00 минут от куратора поступило новое задание о раскладке 50 штук закладок за два дня, то есть по 25 штук в день.

____ в период времени с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут дня по координатам от куратора перед дачами на Вилюйском тракте, примерно 15 км., забрал упаковку с 50 свертками наркотиков, которые должен был разложить по городу. 50 штук закладок он разложил за два дня по ____ и других районах города и отчет об исполнении отправил своему куратору. Первый отчет о 25 закладках отправил ____, второй отчет о 25 сделанных закладках отправил куратору ____

____ после 22 часов ему через «Telegram» от куратора поступило новое задание о раскладке 50 закладок, которые предназначались для работы на 2 дня по 25 штук закладок в день.

____ примерно в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут данные 50 штук закладок он забрал на 15 км. Вилюйского тракта. В тот же день он раскладывать закладки не стал.

____ с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут он разложил 25 штук закладок и отправил отчет куратору. Затем в тот же день он спрятал по всему городу Якутску еще 25 закладок. Раскладывал закладки на Вилюйском тракте и на Покровском тракте и вечером отправил куратору отчет о раскладке 25 закладок наркотиков.

В период с ____ до ____ он сделал 108 закладок с наркотическими веществами. За проделанную работу на свою банковскую карту 4276 7600 1417 2009 от куратора он получил аванс новичка в размере 21 600 рублей.

____ куратор в «Telegram» отправил еще место с тайником, где он должен забрать 50 штук закладок. Данные 50 штук закладок были спрятаны в районе Высшей школы музыки по Покровскому тракту.

____ в период времени с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут он поднял закладки в районе Высшей школы музыки по Покровскому тракту, места которых были отправлены ____ Данные 50 штук закладок он разложил по всему ____ в тот же день. Раскладывал в основном под столбами по Покровскому тракту, район Птицефабрики и ____ отчет о проделанной работе отправил куратору в тот же день примерно в 18 часов 00 минут.

____ он сделал оставшиеся 25 закладок по всему ____, отчет куратору отправил поздно вечером после 22 часов 00 минут.

____ он получил от куратора в «Telegram» координаты места с тайником 50 закладок, которые он поднял в лесном массиве по ____ примерно после 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Куратору сказал, что заберет на следующий день, но передумал и забрал в тот же день. После этого за ночь, то есть до утра ____ 50 закладок он разложил по городу. В основном в районе Ботанического сада под горой, по главной дороге Ботанического сада, вдоль горы и на даче. Отчет об исполнении отправил куратору после обеда.

____ ему пришло сообщение от куратора с новым заданием на 50 штук закладок, которые он поднял вечером с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в лесном массиве в районе Борисовка -1. Из данных 50 штук закладок ____, 25 штук закладок спрятал в районе Ботанического сада, вдоль горы и на даче Чочур Муран. До этого он разложил по ____ еще 10 закладок. Об исполнении о 25 штук закладок отправил куратору сообщение после 18 часов 00 минут, а по 10 закладкам не успел отправить куратору.

____ в период с 20 часов 00 минут до 21 часов 00 минут, он из оставшихся 15 закладок вскрыл одну закладку и взял оттуда себе кусочек гашиша, отсыпал из одной штуки сигареты часть махорки, положил внутрь сигареты кусочек гашиша и покурил. Раньше наркотики, а именно марихуану попробовал в армии, тяги к наркотикам и зависимости нет. Оставшиеся 15 свертков, один из которых вскрыт, он спрятал дома в шкафу для одежды. Об этом никто кроме него не знал. О том, что он занимался сбытом наркотиков, никто не знал. Ночью он решил пойти к сестре И, которая проживает по адресу: ____ сосны, ____. В это время, когда он ночью вышел на ____, его остановили двое сотрудников полиции, представились, один показал документы, и спросили куда он идёт, пользуется ли он телеграмом, на что он сначала отказался, затем показал свой телефон и сотрудники полиции увидели в телеграме переписку с куратором и вызвали другого сотрудника полиции, которому он показал место последней закладки, откуда сотрудники полиции изъяли сделанную им закладку. После чего отвели на медицинское исследование на предмет употребления наркотиков, где показало, что он употреблял наркотики марихуана. После этого его отвезли в отдел полиции, где он во всем сознался.

Работа «закладчика» заключается в том, что они размещают в тайники наркотические средства для приобретателей. В обязанности «закладчика» входило: получить оптовую партию наркотических средств от «склада» уже расфасованных на разовые дозы; оборудовать тайники на территории ____; сфотографировать местонахождение тайника; сделать графическую отметку; отчитаться о работе «куратору» лично в аккаунте в Телеграме.

Отчет о проделанной работе делал следующим образом: указывал описание местонахождения тайника с наркотиками, цвет упаковки, фотографию тайника с описанием координат. Платили по количеству оборудованных тайников с наркотиками два раза в месяц с 01 числа по 05 число месяца, а затем с 15 по 20 числа, оплата производилась в рублях, банковскую карту. Зарплату он получил два раза. Географию магазина не знает, кроме куратора и консультанта ни с кем не общался. Планировал работать до ____, хотел получить зарплату и перестать делать закладки, так как знал, что опасно, не хотел идти по стопам родственников и стать судимым. Кто именно платит ему деньги за выполненную работу не знает, скорее всего куратор», так как тот писал, что работников много, всех посчитает и скинет деньги. После этого деньги поступали на его карту. Консультант или куратор про санкции за некачественную работу не рассказывали. Он работал много, поэтому к нему со стороны куратора и консультанта претензий не было, про штрафы и иные санкции не знает. Структура интернет-магазина (иерархии должностей) следующая: «закладчики», размещает в тайники наркотические средства для приобретателей, берет оптовую партию по

координатам куратора. На работу принимает консультант, других должностей не знает. Как оптовая партия оказывалась в тайнике, который ему указывал куратор, откуда получают крупные партии, как доставляют в города не знает. По поводу карьерного роста у него спрашивали, хочет ли он в будущем получить повышение в должности, но от этого отказался, и по каким критериям повышают в должности и до какой должности, не знает, ему не рассказывали.

Схему сбыта наркотических средств потребителям, заключалась в следующем: он получал от куратора оптовую партию, оборудовал тайники по разным местам города, то есть делал закладки, после чего отчитывался перед куратором, что происходило дальше не знает. Поездки в командировки ему не предлагали. За сбыт наркотиков он заработал больше 60 000 рублей, точно не считал, всего сделал 243 закладки с наркотиками, у него дома по адресу: ____, 10 км., Ботанический сад, строение, 1, хранится оставшиеся 15 закладок, спрятанные последние 34 штуки закладок возможно лежат в местах, где он их спрятал. Из данных 34 штук 25 штук с отчетом, 9 штук без отчета, места, где он их спрятал показать может.

«Закладчиком» наркотиков решил устроиться из-за финансовых трудностей. Вступил в организованную группу и работал «закладчиком» наркотических средств сбывая их на территории ____ в период с ____ по ____. Свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, желает сотрудничать со следствием (т. 1 л.д. 43-49, л.д. 82-85, 96-99);

что о магазине «Rabota Ninjan» ему известно только от «куратора», который просил его прорекламировать данный магазин, помещая рекламу в различных доступных местах. Деятельность данного магазина ему не известна. Ранее в своих допросах он «куратора», называл «консультантом», но в действительности должность называется «куратор». По переписке с куратором у него идут записи с двух аккаунтов «Ganga» и «Серега».

____ примерно в 17 часов 00 минут часов от «куратора» ему пришло сообщение с заданием на 50 штук «закладок», которые поднял в период времени с 18 часов до 19 часов в айоне Борисовка -1./ из которых 25 штук он успел разложить и отчитаться перед «куратором», до этого момента разложил 9 штук «закладок» в районе Ботанического сада, но отчитаться за них не успел, оставшиеся 16 штук «закладок» спрятал у себя дома, которые в последующем были изъяты в ходе обыска. Ранее указывал, что спрятал 15 штук «закладок», но ошибался, на самом деле 16 штук «закладок», а также указывал, что в районе Ботанического сада спрятал 10 штук «закладок», но на самом деле их было 9 штук В ходе осмотра места происшествия была изъята 1 «закладка», являющейся одной из тех 9-ти закладок, отчитаться по которым не успел.

Три географические координаты: 62.07977, 129.673981; 62.079859, 129.673313 и 62.079763, 129.674063 указывают на место последней «закладки», которую он поднял ____ в количестве 50 штук. Географические координаты имеют расхождение в цифрах, поскольку под каждым фото указываются координаты, фото места «закладки», делается на разных расстояниях друг от друга, какое-то по дальше от места «закладки», другое фото ближе к месту «закладки», для облегчения поиска «закладки». Географические координаты определял при помощи мобильного приложения, название не помнит. Ранее в своих показания говорил, что ____ из оставшихся у него и спрятанных дома закладок он одну вскрыл и взял из неё себе кусочек гашиша, но вспомнил и уточняет, что кусочек гашиша он брал не из последней партии поднятой им, а из партии, которую поднимал до ____

При устройстве им «закладчиком», «куратор» направлял ему инструкцию по конспирации, которая заключалась в том, что нельзя делать «закладки» около школ, детских садов, вблизи камер видеонаблюдения и на близком расстоянии друг от друга. Про магазин «___» ему неизвестно, связь у него была исключительно через куратора «Xri nol» (т. 2 л.д. 217-276).

Оглашенные показания подсудимый ПСГ в судебном заседании подтвердил частично, поскольку обозначения – куратор, консультант, склад ему пояснил следователь в ходе допроса, он уже потом со слов следователя отталкивался. В остальной части подтверждает.

Виновность ПСГ в совершении преступления подтверждается не только показаниями самого подсудимого, но и доказывается показаниями свидетелей.

В судебном заседании свидетель БДМ пояснил, что поступил в 2021 г. летом вызов от сотрудников ППС о том, что в Ботаническом саду данный гражданин оборудовал тайник с наркотическим веществом. Он один выехал на место и произвел осмотр места происшествия, в ходе которого было изъято наркотическое вещество растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело. Прудецкий был допрошен в качестве подозреваемого на второй или третий день показал следователю несколько тайников, был произведен обыск в доме, были двое понятых, он и следователь, изъяты свертки с наркотическим веществом в шкафу, Прудецкий сам показал. В ботаническом саду сам показывал. Попыток утаивания не было. Куратор и оператор не установлены. Активное способствование раскрытию и расследованию преступления со стороны подсудимого было, рассказал с кем переписывался, где поднимал вес, все рассказывал.

В судебном заседании свидетель СВА пояснил, что занимался сбытом курительной смеси. Устроился через социальные сети в феврале 2021 г. вроде. В объявлении было написано работа вахтовым методом, точно не помнит. В его обязанности входило раскладывать, а что конкретно, не знал. Ему сказали, что это курительные смеси, брать их и раскладывать на маленькие части. Прятал, думал, это что-то не законное, не спрашивал. В ____ компания оплатила перелет, название компании только здесь узнал, так не говорили. Работодателей своих не видел, поддерживал связь через электронные коммуникации. В ____ проживал по ____. Лиц, которые в этой группе, не помнит. Понял, что занимается сбытом наркотиков только здесь, экспертиза была. Прудецкого не знает, в первый раз видит. Он не местный, осужден.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями в показаниях свидетеля СВА, данных в ходе предварительного следствия следует, что в феврале 2021 года в социальной сети «Вконтакте» нашёл объявление о работе вахтовым методом с заработной платой 80 000 рублей в месяц со ссылкой на приложение «WhatsApp», перейдя по которому увидел объявление с текстом «распространение курительных смесей» и данной предложение его заинтересовало, он вступил в переписку, в ходе которого дали ссылку на мессенджер «Телеграм», куда он зашёл, перешёл по отправленной ему ссылке, сказал, что заинтересовался работой и отправил сообщением селфи - фото с паспортом в руках, стал работать «курьером» наркотических средств. Первоначально предложили три города, но город определил сам «оператор», который курировал его действия, направление движения, места закладок, откуда забирать свертки с наркотиками. ____ он прилетел в в ____, куда его отправил «оператор» под ником «Xri nol», который оплачивал стоимость билета и проживание. Под руководством «Xri nol» находясь в ____ он раскладывал наркотические средства до ____. Фотографии и географические координаты сделанных им на территории ____ тайников, отправлял по мессенджеру «Телеграм» «оператору» с ником «Xri nol», зарплату получал от «оператора» или его помощника под ником «Правая рука» на карту «Альфабанк». Свертки с курительными смесями он поднимал на сопке в районе «Птицефабрики» по указанию «оператора» «Xri nol». Его задержали сотрудники полиции в ночь на ____ Как найти магазин, в которой он устроился и в котором работает «оператор» «Xri nol», не знает, не спрашивал и не интересовался. По указанному им факту в отношении него возбуждено уголовное дело. Под наркотическими средствами, подразумеваются курительные смеси, сам он никогда не курил смеси и наркотики не пробовал (т. 2 л.д 49-53). По оглашенным показаниям свидетель СВА пояснил, что противоречия связаны с давностью, не помнит уже.

Из оглашенных, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний:

свидетеля АИП следует, что вечером ____ в ночь на ____ он поучаствовал в качестве понятого. Поехали в Ботанический сад на ____, где находились сотрудники полиции и один неизвестный парень. Сотрудники полиции разъяснили и права и обязанности понятого. При них один из сотрудников полиции стал осматривать лес внутри Ботанического сада и под деревом достал квадратный сверток черного цвета, сказал, что это возможно наркотики, сказали, что увидели, как находившийся там парень копался под данным деревом.

Найденное при них упаковали, они подписали протокол и поставили свои подписи на самой упаковке. Провели досмотр парня, который там находился и нашли у него сотовый телефон, показали ему и второму понятому, после чего упаковали в бумажный конверт, где они расписались. Парнем, у которого нашли телефон и который копался на месте, где нашли наркотики, оказался молодым, ____ года рождения, дату рождения запомнил, так как у него с ним день рождение в один день. Имени досматриваемого парня не запомнил, по национальности русский (т. 2 л.д. 210-212);

свидетеля ВЕН, водителя – полицейского ОБППСП, из которых следует, что ____ вечером с 18 часов 00 минут он совместно с полицейским-водителем МУ МВД России «Якутское» ПНА патрулировали в районе ____, лесного массива Борисовки-1 и Ботанического сада. Около 23 часов 30 минут зашли на территорию Ботанического сада, расположенного на 10 км. ____ и увидели, что какой-то парень в лесном массиве на территории Ботанического сада что-то делает, то ли что-то прячет и фотографирует то ли что-то поднимает. Они решили подождать пока тот отойдет от места и посмотреть, что тот там делал. Как парень ушел от данного места в лесном массиве они подошли проверить место, в котором парень фотографировал на телефон. На месте, где парень фотографировал, увидели под березой сверток из изоленты черного цвета и предположили, что это может быть закладка с наркотиками, то есть тайник. Они позвонили в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» и вдвоем проследовали за парнем. Примерно в 00 часов 10 минут уже ____ остановили парня возле дома с адресом: ____ 10 км, ____, возле выхода из территории Ботанического сада, представились сотрудниками полиции и попросили его представиться, установили его личность, которым оказался ПСГ, проверили через ИБД МВД по РС (Я) на служебном планшете. ПСГ оказался ранее не судим, но при разговоре заметно нервничал, руки тряслись, все время прятал телефон. Поэтому они у того спросили, пользуется ли тот приложением «Телеграмм», тот сказал, что не пользуется. Они парня попросили показать последнее сделанное им фото, на что тот занервничал и показал свой телефон. В телефоне ПСГ открыл свои фотографии и они увидели фото сделанного тайника с наркотиками. В 02 часа 58 минут доложили в дежурную часть и вызвали сотрудника ОНК МУ МВД России «Якутское». Попросили ПСГ последовать за ними на место, где тот спрятал тайник с наркотиками. Через некоторое время приехал сотрудник ОНК МУ МВД России оперуполномоченный БДМ и автопатруль, который привез двоих парней для участия в качестве понятых. ПНА, БДМ, понятые и ПСГ пошли на место, где ПСГ спрятал тайник, а он остался у входа на территорию Ботанического сада. Когда заканчивали осмотр места происшествия, он подошел к ним, где ему сказали, что под березой нашли и изъяли сверток из изоляционной ленты черного цвета. После того как он подошел, то сразу же провели личный досмотр ПСГ с участием тех же понятых и изъяли у ПСГ сотовый телефон, который предъявили понятым и упаковали в бумажный конверт. В ходе досмотра ПСГ был спокоен, претензий по поводу досмотра не предъявлял (т. 1 л.д. 248-251);

свидетеля ПНА, водителя полицейского ОБППСП, из которых следует, что ____ вечером с 18 часов 00 минут он совместно с полицейским-водителем МУ МВД России «Якутское» ВЕН патрулировали в районе ____, на территории лесного массива Борисовки-1 и Ботанического сада, и около 23 часов 30 минут на территории Ботанического сада по 10 км ____ увидели, что неизвестный парень в лесном массиве на территории Ботанического сада что-то прячет и фотографирует. Решили проверить, что парень спрятал. Как неизвестный парень ушел, они подошли к тому месту, где тот что-то прятал, производил фотографирование с телефона. На земле под березой увидели сверток из изоленты черного цвета и предположили, что это может быть закладка с наркотиками, то есть тайник. За неделю до их патрулирования, неподалёку поймали приобретателя наркотических средств. Увидев закладку не стали поднимать, сообщили об этом в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» Вдвоем проследовали за неизвестным парнем и примерно в 00 часов 10 минут ____ остановили парня возле дома по адресу: ____ 10 км, ____, возле выхода с территории Ботанического сада, представились, предъявили служебное удостоверение и попросили парня представиться. По базе ИБД на служебном планшете установили личность, оказался ПСГ Они заподозрили, что тот возможно занимается сбытом наркотических средств, спросили у парня пользуется ли тот приложением «Телеграм». ПСГ сказал, что «Телеграм» не пользуется, но при этом сильно нервничал, руки тряслись, был возбужден, поэтому попросили его показать последние сделанные им фотографии. ПСГ занервничал и показал

галерею телефона, где они увидели последнюю фотографию сделанного им тайника с наркотиками. Тогда они в 02 часов 58 минут доложили в дежурную часть и вызвали сотрудника ОНК МУ МВД России «Якутское». ПСГ попросили проследовать на место, где тот сделал тайник с наркотиками. Туда же подъехал сотрудник ОНК МУ МВД России оперуполномоченный БДМ, привезли понятых. ВЕН остался возле входа на территорию Ботанического сада, а они провели осмотр места происшествия. Во время осмотра места происшествия ПСГ показал на участок земли под березой и сказал, что на указанном месте он спрятал сверток с наркотическими средствами. Оперуполномоченный все сфотографировал, сверил по GPS-координатам на сотовом телефоне и изъял этот сверток. Вскрыли сверток при понятых и внутри обнаружили вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Обнаруженное при понятых вещество, упаковали в бумажный конверт с пояснительной запиской и расписались на нем. После чего по окончанию осмотра места происшествия подошел ВЕН и он с ним провёл личный досмотр ПСГ с участием понятых. В ходе личного досмотра у ПСГ в правом кармане брюк обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Самсунг» черного цвета, который предъявив понятым, упаковали в пакет, опечатали и расписались. Ранее пойманный приобретатель наркотиков говорил, что приобретал наркотики через интернет магазин «___» (т. 2 л.д. 1-4).

свидетеля И следует, что ПСГ приходится ей сводным братом по матери. У мужа есть родной младший брат ИДА, в каком банке у Д. имеется счет она не знает. В день задержания ПСГ позвонил и сказал, чтобы она забрала у Д. деньги, при этом не объяснил, что за деньги. После телефонного разговора с ПСГ она позвонила брату мужа Д. и спросила: «где Серега и что за деньги». Расспросила у того, куда они ходили. Д. сказал, что деньги лежат у неё дома. Она в то время была на работе, а Д. как раз был в пути до Речного порта, поэтому как она поняла Д. деньги наличными оставил у неё дома. Когда приехала домой на следующий день, нашла деньги, которые оставил Д., было 40 000 рублей с копейкам, точную сумму не помнит. После чего в конце июня 2021 г. ходила на свидание с С. в СИЗО-1 и спросила у того, что это за деньги, на что тот сказал, что это его деньги. Происхождение денег С. не объяснял. В настоящее время она часть денег потратила на передачу продуктов С. в СИЗО-1, так как не знала, что это за деньги и С. разрешил их использовать. О том, что деньги поступили на имя С. от неизвестного лица за сбыт наркотиков, она не знала и не знала, что С. занимался распространением наркотиков. Часть денег она потратила, а часть находится дома. Точно не может сказать, сколько потратила денег, так как передавала продукты С. в СИЗО-1 три раза. С. смотрел за бабушкой, пока не работал, почему он решился заняться сбытом наркотиков, она не знает (т. 2 л.д. 16-19);

свидетеля ИДА, из которых следует, что у него открыт счет в ПАО «Сбербанк», об этом известно Прудецкому. В июне 2021 года Прудецкий попросил разрешение перевести на счет в сбербанке денег, принадлежащих последнему. ПСГ перевел деньги в сумме 21700 рублей на его счет ____, он сразу их снял и отдал ПСГ Второй раз ПСГ перевел ____ в сумме 41 000 рублей и попросил его снять, передать их ПСГ, о чем последний сообщил на следующий день после того как перевел, и хотел сам снять деньги попросив его карту, но не успел, задержали сотрудники полиции. После того, как ПСГ попросил снять деньги, он их снял, оставил дома у И, где они находились до момента пока их не взяла И. Происхождение денедных средств, переведенных ему по просьбе ПСС не известно, думал, что когда нужно было их снять, при Прудецком не было банковской карты, поэтому переводил деньги ему. Откуда у Прудецкого денежные средства, не знает, сам не спрашивал, тот ему не говорил. О том, что деньги, которые ему перевел ПСГ получены последним от сбыта наркотических средств, ему неизвестно (т. 2 л.д. 349-350).

Вина ПСГ в инкриминируемом ему деянии подтверждается также исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей осмотрен участок местности территории Ботанический сад с координатами 62.022730, 129.621978, ____, 10 км., ____, с обнаружением и изъятием: свертка, выполненного из изоляционной ленты черного цвета, внутри которого находится полимерный пакетик с веществом растительного происхождения темного цвета, помещен в пакет № (т. 1 л.д. 10-17).

Согласно протоколу личного досмотра от ____ у ПСС изъяты: сотовый телефон черного цвета марки Samsung в черном чехле, помещен в пакет № (т. 1 л.д. 18).

Как следует из справки об исследовании от ____, вещество из пакета № изъятое в ходе осмотра места происшествия в лесном массиве ботанического сада на ____ 10 км., ____, является наркотическим средством гашишем (анашой, смолой каннабиса). Вес гашиша на момент проведения исследования составил 2,150 г (т. 1 л.д. 30).

В ходе обыска в жилище по адресу: ____, 10 км., строенеие 1, Ботанический сад, в качестве подозреваемого ПСГ добровольно выданы органу следствия: 15 свертков, выполненных из изоляционной ленты чёрного цвета и полимерного пакетика с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, которые упакованы в пакет №, о чем составлен протокол обыска с фототаблицей от ____ (т.1 л.д.52-61).

Из протокола проверки показания на места от ____ ПСГ с фототаблицей следует, что последний показал спрятанные им ____ свертки наркотическим средством, предназначенный для сбыта приобретателям:

на расстоянии около 400 метров от адреса: ____, 10 км., Ботанический сад, строение 1, под столбом ____ сверток из изоляционной ленты черного цвета с наркотическим средством. Обнаружен сверток, координаты согласно GPS-навигатору сотового телефона 62.022848 129.614459. Сверток изъят и упакован в бумажный пакет №;

на расстоянии 30 метров в сторону выхода из территории Ботанического сада от первого обнаруженного свертка возле крана подачи воды, сверток из изоляционной ленты черного цвета с наркотическим средством. Обнаружен сверток, координаты согласно GPS-навигатору сотового телефона 62.022854 129.614832. Обнаруженный сверток изъят и упакован в бумажный пакет №;

50 метров в сторону выхода из территории Ботанического сада пройдя через ограду в южную сторону на расстоянии 10 метров от ограды под деревянным пнем сверток из изоляционной ленты черного цвета с наркотическим средством, координаты согласно GPS-навигатору сотового телефона 62.022343 129.617570. Обнаруженный сверток изъят и упакован в бумажный пакет №;

30 метров в сторону выхода из территории Ботанического сада под деревянным электрическим столбом рядом с оградой зеленого цвета, сверток из изоляционной ленты черного цвета с наркотическим средством, координаты согласно GPS-навигатору сотового телефона 62.022673 129.620375. Обнаруженный сверток изъят и упакован в бумажный пакет №;

сторону выход с территории Ботанического сада еще 50 метров, между двумя березами сверток с наркотическим средством, координаты согласно GPS-навигатору сотового телефона 62.022705 129.622243. Обнаруженный сверток изъят и упакован в бумажный пакет №;

в сторону выхода из территории Ботанического сада 50 метров под березой сверток из изоляционной ленты черного цвета с наркотическим средством, координаты согласно GPS-навигатору сотового телефона 62.022472 129.617115. Обнаруженный сверток изъят и упакован в бумажный пакет №;

20 метров от последнего обнаруженного свертка в сторону выхода из территории Ботанического сада под столбом ограды сверток из изоляционной ленты черного цвета с наркотическим средством, координаты согласно GPS-навигатору сотового телефона 62.022465 129.621441. Обнаруженный сверток изъят и упакован в бумажный пакет №;

30 метров в сторону выхода с территории Ботанического сада, где под деревом береза сверток из изоляционной ленты черного цвета с наркотическим средством. Обнаружен сверток, координаты согласно GPS-навигатору сотового телефона 62.022594 129.622138. Обнаруженный сверток изъят и упакован в бумажный пакет №; подтвердив свои

показания и указав на спрятанные им свертки с веществом неизвестного происхождения, предназначенных для сбыта приобретателям (т. л.д. 63-77).

Согласно протоколу осмотра предметов от ____ осмотрены изъятые ____:

- в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____ пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала, обмотанный изоляционной лентой черного цвета, внутри которого находится спрессованное вещество темного, зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом;

- в ходе обыска в жилище по адресу: г.____ 2 пакетика из бесцветного прозрачного полимерного материала и 14 свертков из изоляционной ленты черного цвета, внутри которых находится под одному спрессованному веществу темного, зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом;

- в ходе проверки показаний на месте по адресу ____ территории ботанического сада выполненный из фрагмента изоляционной ленты черного цвета внутри которого находится неизвестное вещество со специфическим запахом:

___

___

___

___

___

___

___

___ (т. 1 л.д. 100-105).

Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 1 л.д. 106-108).

Согласно протоколу осмотра предметов от ____ следует, что осмотрено содержание сотового телефона ПСГ марки «SAMSUNG Galaxy A10» в черном чехле с SIM-картами оператора «Мегафон» №G+ и оператора «МТС» №, где имеется переписка в мессенджере «Telegram X» с аккаунта «Ganga», зарегистрированного на абонентский номер ___, с чатами: «___», «Серега» (аккаунт Серега и Ganga принадлежат ПСГ) со вложенными фотографиями с местонахождениями «закладок» с наркотическими средствами. В переписке чата с пользователем «Ganga» установлено наличие переписки с вложенными фотографиями с местонахождениями «закладок» с наркотическими средствами. Имеются сообщения в количестве 108 сообщений, фото с изображением надписи: «работа @ninjant ниндзя» «@ninjant работа».

Имеется сообщение от пользователя «xri nol» на аккаунт «Ganga»: изображение лесного массива с графическим указателем места в виде стрелки оборудования склада с графическим описанием координат ___ Изображение лесного массива с графическим указателем в виде обводящего круга места оборудования склада с графическим описанием координат ___. Изображение лесного массива с графическим указателем в виде стрелки места оборудования склада с графическим описанием координат ___, которое «Ganga» принял и ____ последний отправляет «xri nol» 25 текстовых сообщений с изображениями о местах разложенных им «закладок» с наркотическими средствами.

В приложении «Сбербанк онлайн» 22 в уведомления, из которых два перевода: от ____ в 14:17 перевод выполнен от ПАБ П. VISA **2009 на сумму 21 700 рублей и от ____ в 23:39 перевод выполнен от КАМ К. VISA**2009 на сумму 41 600 рублей (т. 1 л.д. 113-222).

Заключением эксперта № /ф от ____ установлено, что вещество из пакета № , обнаруженное и изъятое ____ в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: ____, 10 км. в лесном массиве ботанического сада, является наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса). Вес вещества (наркотического средства) из пакета №, на момент проведения экспертизы составил 2,050 г. На момент проведения первоначального исследования, на основании справки об исследовании № /ф от ____, вес вещества (наркотического средства) из пакета № составлял 2,150 г.

Вещество из пакета №, обнаруженное и изъятое ____ в ходе проведения обыска в жилище по адресу: г.____ 10 км, ботанический сад, строение 1, является наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса). Вес вещества наркотического средства из пакета № на момент проведения экспертизы соответственно по пакетикам составил:1,667 г, 1,983 г, 1,999 г, 1,959 г, 1,992, 1,963 г, 1,943 г, 1,955 г, 1,983 г, 1,951, 1,992 г, 1,990 г, 1,989 г, 1,998 г, 1,986 г, 1,968 г (общий вес 31,318 г).

Вещество из пакетов № № ,2,3,4,5,6,7,8 обнаруженное и изъятое ____ в ходе проверки показаний подозреваемого ПСГ по адресу: ____ 10 км, ботанический сад, является наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса). Вес вещества (наркотического средства) из пакетов №№,2,3,4,5,6,7,8, на момент проведения экспертизы соответственно по пакетам составил: 2,004 г, 1,980 г, 1,974 г, 1,965 г, 1,984 г, 1,974 г, 2,003 г, 1,972 г (общий вес 15,857 г) (т. 1 л.д. 237-243).

Согласно протоколу осмотра предметов от ____ с фототаблицей осмотрена выписка по движению денежных средств, принадлежащих ПСГ, согласно которому номер карты № и операции по счету отражены по Московскому времени:

- ____ в 08 часов 16 минут 46 секунд поступление денежных средств в размере 21 700 рублей от отправителя ПАБ с карты №;

- ____ в 08 часов 19 минут 49 секунд перечисление денежных средств в размере 21 700 рублей получателю ИДА на карту с №;

- ____ в 13 часов 24 минут 47 секунд поступление денежных средств в размере 300 рублей от отправителя ИАА с карты №;

- ____ в 17 часов 28 минут 53 секунд поступление денежных средств в размере 41 600 рублей от отправителя КАМ с карты №;

- ____ в 17 часов 29 минут 53 секунд перечисление денежных средств в размере 41 000 рублей получателю ИДА на карту с №;

- ____ в 17 часов 29 минут 53 секунд перечисление денежных средств в размере 127 рублей получателю ИДА на карту с № (т. 2 л.д. 9-12). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 13-14).

Свидетель И органу следствия добровольно выдала денежные средства в размере 30 018 (тридцать тысяч восемнадцать) рублей купюрами номиналом 1 000 рублей 13 штук, номиналом 5 000 рублей 3 штуки, номиналом 2000 рублей 1 штуку, номиналом 10 рублей 1 штуку и монетами номиналом 5 рублей, 2 рубля и 1 рубль, о чем составлен протокол выемки от ____ с фототаблицей (т. 2 л.д. 33-37) и указанные денежные средства осмотрены с составлением протокола осмотра документов и предметов от ____ с фототаблицей (т. 2 л.д. 38-40) с признанием их вещественными доказательствами по делу (т. 2 л.д. 41-42).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, осмотрены участки местности с координатами: 62.07977, 129.673981; 62.079859, 129.673313; 62.079763, 129.674063, расположенные вблизи лесного массива Борисовка-1 ____ (т. 2 л.д. 259-263).

Из копии приговора Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ следует, что ШРЭ осужден по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за покушение, то

есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенный организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (т. 2 л.д. 173-187).

Из копии приговора Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ следует, что ЕНС осужден по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенный организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (т. 2 л.д. 188-196).

Из копии приговора Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ следует, что КДФ осужден по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенный организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (т. 2 л.д. 197-202).

Из вышеуказанных приговоров следует, что вышеуказанные осужденные выражали желание войти в состав организованной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств, и незаконно сбывать наркотические средства от имени интернет-магазина, являлись закладчиками наркотических средств интернет – магазина «___» и «___», при этом указывали, что «отдел кадров» распространяет рекламу интернет – магазина в сети «Интернет» и интернет – мессенджерах, принимает решение о трудоустройстве, передавая «куратору», который принимает от «отдела кадров» кандидата на членство в ОПГ, проводит обучение и стажировку и при необходимости выполняет функции «оператора», который осуществляет обмен информацией между членами ОПГ о количестве подлежащих сбыту наркотиков, их фасовке и месте нахождения тайников; контролирует и координирует работу подчиненных, принимает от членов ОПГ отчеты о проделанной работе, рассчитывает вознаграждение и пополняет ассортимент магазина.

Рапорта суд не учитывает в качестве доказательств по делу, поскольку они по смыслу ст. 74 УПК РФ, доказательством, на основе которого суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, не является.

Также суд не принимает в качестве доказательства вины подсудимого показания сотрудников правоохранительных органов – свидетеля БВА, которому ПСГ пояснил обстоятельства общения с «оператором», по поводу «закладок» наркотических средств; свидетелей ВЕН и ПНА, которым ПСГ пояснял по поводу «закладки» наркотического средства, чем занимался и кем устроился в интернет – магазин, поскольку сотрудники правоохранительных органов вправе допрашиваться по обстоятельствам проведения следственного действия, но не по обстоятельствам, ставшими им известными от подсудимого.

Вместе с тем, исключение вышеуказанных рапортов и части показаний свидетелей БВА, ВЕН и ПНА, не влияет на доказанность виновности подсудимого ПСГ, а вышеперечисленные доказательства в обоснование вины ПСГ в совершении преступления, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности и в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Как следует из материалов дела подсудимый ПСГ во время предварительного следствия обеспечивался защитником, следственные действия – допросы, протокол проверки показаний на месте производились с участием защитника.

Показаниям подсудимого ПСГ, данных в ходе предварительного следствия, суд придает доказательственное значение, поскольку они соответствуют обстоятельствам, установленным судом, подтверждаются также показаниями свидетелей АИП, ВЕН, И, ПНА, БВА, СВА, ИДА и подтверждаются объективными данными – протоколами осмотра места происшествия, обыска в жилище, личного досмотра, протоколами осмотра предметов и заключениями экспертиз.

Каких-либо оснований в самооговоре подсудимого ПСГ судом не установлено, в связи с чем, его показания, данные в ходе предварительного следствия, суд признает достоверными, правдивыми и кладет их в основу обвинения.

Исследованные в ходе судебного следствия заключение эксперта суд находит обоснованными, аргументированными, проведенными научным методом, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности и суд признает заключения эксперта достоверными.

Заключением экспертизы установлено, что в представленных на исследование пакетиках содержатся наркотические средства.

Показания подсудимого о структуре группы, в составе которой он совершал преступления, распределении ролей и функций между соучастниками, согласуется с обнаруженной в изъятых у ПСГ телефоне перепиской с неустановленным лицом под псевдонимом (ником) «Xri nol».

На основании согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ПСГ в инкриминируемому ему деянию.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ПСГ, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела.

Как установлено судом, подсудимый ПСГ, преследуя корыстные цели, добровольно присоединился к деятельности неустановленных лиц, организовавших и осуществляющих незаконное распространение наркотических средств посредством сети «Интернет». Таким образом, ПСГ заранее объединился с неустановленными лицами в устойчивую группу для совершения преступления, которая характеризовалась: организованностью и устойчивостью, выразившейся в четком распределении функций и ролей между членами организованной группы, в наличии в группе иерархической системы «должностей»; долгосрочностью; наличием отлаженной системы конспирации, выражающейся в осуществлении преступной деятельности бесконтактным способом с использованием программ шифрованной связи, и различных технологий, позволяющих обеспечить анонимное соединение с сетью «Интернет», а также в отсутствии личного знакомства между участниками, использовании ими в общении различных псевдонимов, ников.

При этом, не установление лиц, состоящих в организованной преступной группе, сбывавшей наркотические средства бесконтактным способом, не свидетельствует о непричастности подсудимого ПСГ в совершении преступления организованной группой, поскольку его участие подтверждается вышеуказанными доказательствами. Оснований считать, что должность «куратор» стал известен подсудимому со слов следователя, не подтверждается показаниями, данными в ходе предварительного следствия, которые им дополнялись в ходе следствия. К протоколам допроса ПСГ в части «куратора» каких-либо замечаний и заявлений не представлено, также и от защитника не поступило заявлений и замечаний.

Учитывая приведенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что ПСГ совершил преступление в составе организованной группы.

Действия ПСГ были направлены на незаконный сбыт наркотических средств другим лицам, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его деятельность была пресечена правоохранительными

органами, а предназначенные для сбыта наркотики изъяты из незаконного оборота. Данное обстоятельство подтверждается совокупностью доказательств, приведенных выше судом.

При совершении преступлений подсудимый ПСГ использовал электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), посредством которых он обсуждал с другим соучастником детали преступной деятельности, обменивались с ним необходимой информацией, получал указания и инструкции.

Об умысле ПСГ на покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенного с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», совершенное организованной группой, свидетельствует количество и объем наркотического средства, его действия, направленные на распространение наркотических средств путем оборудования тайников.

Из представленных суду доказательств установлено, что подсудимым приведены сведения в отношении отдела кадров, который распространил рекламу и направил подсудимого к куратору, куратор принял подсудимого, принял решение о приеме на работу и направил оператору, при этом неустановленное лицо под ником «Xri nol» фактически является «оператором», а не куратором исходя из его функции, что определена в организованной группе. Иные неустановленные лица, такие как организатор, перевозчик, склад исключаются из обвинения, что не влечет изменения квалификации.

Оценив собранные по данному делу доказательства в совокупности, проведя их полный и всесторонний анализ, суд приходит к выводу, что действия ПСГ подлежат квалификации по ч. 3 ст. 30 – п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыта наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенный организованной группой, в крупном размере, не доведенный до конца по независящим от виновного лица обстоятельствам.

Назначая наказание в соответствии с требованиями ст.ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, смягчающие наказание обстоятельства, в том числе данных о личности виновных, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьей, а также иные обстоятельства, влияющие на наказание, и принцип справедливости.

В судебном заседании не установлено каких-либо сведений, свидетельствующих о наличии у ПСГ какого-либо психического расстройства. В ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер, ГБУ РС (Я) «Якутский Республиканский психоневрологический диспансер» подсудимый ПСГ не состоит на учете.

Суд признает, что подсудимый ПСГ является вменяемым, ведет себя в суде адекватно, в связи с чем, подлежит к уголовной ответственности. Оснований для постановления приговора без назначения или освобождения от наказания не имеется.

Изучив личность подсудимого ПСГ, суд пришел к следующему выводу. Место регистрации не имеет, по месту проживания фактически характеризуется положительно, в зарегистрированном браке не состоит, детей не имеет, не имеет постоянного места работы, к административной и уголовной ответственности не привлекался. Подсудимый ПСГ положительно характеризуется с места военной службы, с места работы у ИП ОГНА, с Табагинской СОШ городского округа «____», с МОБУ СОШ № ____,

В отношении подсудимого ПСГ обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование расследованию и раскрытию преступления, поскольку в ходе предварительного следствия им подробно представлены сведения по совершению им покушения на совершение преступления, которые использованы органами предварительного следствия при производстве по делу и нашли свое отражение в обвинительном заключении. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ПСГ активно содействовал правоохранительным органам в

раскрытии и расследовании совершенного им преступления, способствовал выяснению обстоятельств его совершения.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельствами полное признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, молодой возраст, положительные характеристики, а также то, что он является сиротой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подлежащих учёту в соответствии со ст. 63 УК РФ, в действиях ПСГ суд не усматривает.

Принимая во внимание, что преступление ПСГ по п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание с применение ч.3 ст. 66 УК РФ.

При наличии в действиях ПСГ смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающего наказание обстоятельства, суд применяет при наказании положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учётом обстоятельств совершённого преступления, степени его общественной опасности, которое пресечено сотрудниками правоохранительных органов, суд не находит оснований для изменения категории совершённого подсудимым ПСГ преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

По доводам подсудимого о том, что в силу тяжелых жизненных обстоятельств, в связи с нехваткой денежных средств, он совершил преступление, суд не признает данное обстоятельство исключительными либо существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, так как подсудимый ПСГ иным законным способом мог заработать денежные средства.

При назначении наказания подсудимому ПСГ, суд учитывает то, что он совершил покушение на совершение умышленного особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, направленных против здоровья и нравственности населения, в связи с чем, он может быть исправлен лишь в условиях изоляции от общества при реальном отбывании наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении, без применения ст. 73 УК РФ. По мнению суда, данное наказание восстановит социальную справедливость, окажет положительное воздействие на исправление подсудимого и предупредит совершение им новых преступлений

Решая вопрос о дополнительном наказании в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ суд не усматривает оснований для их назначения подсудимому ПСГ полагая, что исправление подсудимого возможно в ходе отбытия им основного наказания.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания ПСГ наказания, суд определяет исправительную колонию строгого режима, так как последний ранее не отбывал наказание в исправительном учреждении, умышленно совершил покушение на особо тяжкое преступление.

Принять решение в соответствии со ст. 81 УПК РФ по вещественным доказательства, по вступлению приговора в законную силу.

Гражданского иска по делу и судебных издержек по делу не имеется.

Согласно ст. 104.1 УК РФ и ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, подлежат конфискации в случае, если

они были изъяты в ходе досудебного производства и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Денежные средства в размере 30 018 рублей, добытые подсудимым ПСГ преступным путем, в результате покушения на совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, изъятые в ходе следствия и признанные вещественными доказательствами, подлежат конфискации в доход государства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ПСГ виновным в совершении преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ПСГ в виде содержания под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания ПСГ в соответствии с п. 3.2 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей с ____ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в колонии строгого режима.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу:

- пакеты №№, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 с наркотическими средствами; сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A10» с IMEI 1: №; IMEI 2: №; с сим-картами оператора «Мегафон» № и оператора «МТС» №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по РС (Я), хранить в указанной камере хранения до разрешения выделенного уголовного дела;

- выписку по движению денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», находящуюся в материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.;

Изъятые денежные средства в сумме 30 018 рублей, как деньги, полученные в результате преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, конфисковать в доход государства.

Гражданского иска и судебных издержек по делу не имеется.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора, осуждённому разъяснить право заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4).

Разъяснить, что в случае неявки приглашённого защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб и представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение 10 (десяти) суток вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья п/п А.А. Горохов

«Копия верна»

Судья А.А. Горохов

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».